

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6774/2542

ป.อ. มาตรา 33 (2)

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาง ละมัยหรือแดง คำด้วง

โจทก์

จำเลย

ในการจับจำเลยซึ่งเป็นผู้จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนในคดีนี้ให้แก่สายลับ เจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นพบธนบัตรของกลาง ที่จำเลยได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจำนวนอื่นไปก่อนหน้านี้ที่จำเลยจะถูกจับในคดีนี้ด้วยและตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(2) บัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สิ่งซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดด้วย เมื่อธนบัตรของกลางเป็นทรัพย์ที่จำเลยได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนอันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้การกระทำความผิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่จำเลยจะถูกจับในคดีนี้ ศาลก็มีอำนาจริบได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 67, 102 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32, 33, 91 ริบเมทแอมเฟตามีนและเงินสด 12,700 บาทของกลางคั่นธนบัตร 200 บาท ที่ใช้ล่อซื้อแก่เจ้าพนักงาน

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่ง เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำคุก 9 ปี ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำคุก 5 ปี รวมจำคุก 14 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 9 ปี 4 เดือน ริมเมทแอมเฟตามีนและเงินสด 12,700 บาท ของกลาง คินธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อ 200 บาท แก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แก้เป็นว่า ไม่รับเงินสด 12,700 บาท ของกลาง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ในการจับจำเลยซึ่งเป็นผู้จำหน่ายเมทแอมเฟตามีน 2 เม็ดให้แก่สายลับ นอกจากเจ้าพนักงานตำรวจจะตรวจค้นพบธนบัตรฉบับละ 100 บาท 2 ฉบับ ของเจ้าพนักงานตำรวจที่ให้สายลับนำมาใช้ล่อซื้อเมทแอมเฟตามีน และเมทแอมเฟตามีน 180 เม็ด ที่จำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายแล้วยังพบธนบัตรอีก 12,700 บาท ที่จำเลยได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจำนวนอื่นไปก่อนหน้าที่จำเลยจะถูกจับในคดีนี้ด้วย

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า ศาลมีอำนาจริบธนบัตร 12,700 บาท ดังกล่าวหรือไม่ เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(2) บัญญัติว่า ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอำนาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดด้วยเมื่อธนบัตร 12,700 บาท เป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนอันเป็นการ

กระทำที่ผิดกฎหมาย แม้การกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อนหน้าที่จำเลยจะถูกจับในคดีนี้ ศาลก็มีอำนาจจับได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(อำนวยการ เต็มพันธ์-กำพล ภู่อุดแสง-ชวลิต ยอดเนร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>